

a) no dia 19 de julho de 2019, por volta de 14h30min, na Rua Julião Cosme, altura do numeral 50, no bairro de São Miguel Paulista, nesta Cidade e Comarca da Capital, de ter conduzido, após ter adquirido e recebido, em proveito próprio, o veículo

Renault/Sandero de placas FAQ-8370, que ostentava as placas FEY-8235 e apresentava sinais identificadores veiculares adulterados, coisa esta que sabia ser produto de crime, roubado da vítima M.F.G. (auto de exibição e apreensão a fl. 07, boletins de ocorrência a fl. 04/06 e 08/13 e laudo pericial de fls. 64/70);

b) na data compreendida entre 23 de julho de 2018 e 19 de julho de 2019, em horário e local incertos, sabendo-se apenas que nesta cidade e comarca da capital, ter adquirido e recebido o CRLV de número 014577143344, subtraído da unidade de trânsito de Mongaguá/SP, coisa que também sabia se tratar de produto de crime (auto de exibição e apreensão a fl. 07, boletins de ocorrência às fls. 02/04, laudo pericial de fls. 30/34 e ofício de fl. 191).

c) na data do dia 19 de julho de 2019, nas mesmas circunstâncias, fez uso de documento público verdadeiro alterado (CRLV), contendo informações falsas (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07, laudo pericial de fls. 30/34 e resposta à ofício de fls. 185/192).

O inquérito policial foi instaurado mediante Portaria (fls. 02/03).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021 (fls. 210/211).

Citado (fl. 234), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 237/238).

Em audiência de instrução (fls. 267/269), foi ouvida a vítima e a testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição com fulcro no artigo 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou pela incidência da atenuante da confissão e aplicação da regra do concurso formal, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 279/288).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva dos crimes imputados restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07), pelo boletim de ocorrência do crime de receptação de nº 5094/2019 (fls. 04/06), pelos boletins de ocorrência referente ao roubo de nº 540468/2019 e 540487/2019 (fls. 08/10 e 11/13), pelo laudo pericial do CRLV de nº 313.195/2019 (fls. 30/34) e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu alegou que conduzia o seu veículo, quando foi abordado por policiais militares, e que durante a abordagem foi verificado que o veículo se tratava de um dublê, devido a isso, foi conduzido para a delegacia de polícia. Sobre a aquisição do veículo, disse que o recebeu como forma de pagamento referente a serviços advocatícios cerca de 30 dias antes da abordagem. Acrescenta que comprou de João José Dias, pelo valor de R\$ 14.000,00. alega ainda que não verificou laudo cautelar do veículo e que o bem possuía um débito estimado em R\$ 8.000,00 relativos a financiamento, todavia não fez verificação alguma com a instituição financeira, tampouco sabe informar os dados do proprietário do veículo, já que não estava em nome de João. Não sabia da ilicitude do veículo e somente deu conta sobre a irregularidade durante a abordagem. Não compareceu anteriormente para prestar esclarecimentos pois não havia recebido as notificações, e, assim que soube da investigação, veio por livre e espontânea vontade. Alega não ter mais contato com João e que em nenhum momento lhe foi informado da ilicitude do veículo. Advogou pelos processos de número 1505524-84.2019.8.26.0050 e 0000140-68.2019.8.26.0228. Alegou jamais ter feito qualquer compra pela OLX (fl. 112).

Interrogado em Juízo, o réu confessou parcialmente os fatos a ele imputados. Alegou que é advogado e que aceitou o veículo de um cliente como pagamento. Circulou com o carro apenas três vezes. Na terceira foi abordado pelas autoridades. Não resistiu à abordagem, apenas andou oitocentos metros para parar com segurança na via. Tinha conhecimento de que o veículo era produto de furto, mas não sabia que o CRLV era produto de furto.

Ouvida em Juízo, a vítima M.F.G. narrou que, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 23h00, estava a caminho do metrô para buscar sua filha com seu veículo Renault Sandero Stepway vermelho de placa FAQ8370, chassi 93YBSR86KDJ543469, quando foi abordada por três agentes armados que anunciaram o assalto, exigiram que descesse do veículo e entraram, tomando rumo ignorado. Também foram subtraídos sua bolsa com seus documentos, celular e outros pertences. Em seguida, registrou o boletim de ocorrência e acionou o seguro, tendo sido ressarcida em seu prejuízo. Após alguns dias, foi intimada para comparecer à delegacia, tendo sido informada pelas autoridades que o chassi estava adulterado e que a pessoa apossada de seu veículo alegou tê-lo comprado na OLX. Não houve reconhecimento fotográfico na delegacia (fl. 28).

A testemunha Sergio Lemos Junior, policial militar, em Juízo, relatou que estava em patrulhamento pela Avenida São Miguel quando avistaram o veículo Renault Sandero portando placa que destoava do padrão DETRAN. Acompanharam o veículo por aproximadamente oitocentos metros até que o motorista resolveu parar, sendo que durante todo o percurso que foi seguido o condutor do carro ficou acenando colocando a mão para fora da janela do veículo. Realizaram a abordagem e solicitaram documento do veículo, sendo-lhes fornecido um documento falsificado. Verificaram que a numeração do motor e chassi apresentaram sinais aparentes de adulteração. O veículo abordado ostentava o par de placa FEY8235 Mauá, mas permanecia no veículo a plaqueta de identificação original de fábrica existente na coluna da porta do lado do motorista, com a qual conseguiram identificar de qual veículo se tratava. Pela consulta pelos dados existentes na etiqueta de identificação, a placa correta deveria ser FAQ8370 São Paulo-SP, que consta com "queixa" de roubo. Foi feita vistoria dos chassis, motor e etiquetas auto destrutíveis. Pelos chassis, puderam constatar que o veículo era produto de roubo. O condutor se identificou como advogado e mostrou documento pessoal. A cédula do CRLV foi produto de furto ou roubo em Mongaguá. O réu alegou ter comprado o veículo por 12 mil reais na OLX (fl. 29).

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu praticou o crime de receptação do veículo descrito, bem como fez uso de documento público falsificado quando da abordagem policial.

Depreende-se dos autos que, no dia 26 de abril de 2019, a vítima do crime antecedente saía da residência de sua mãe em direção ao metrô, quando foi abordada por três elementos armados, os quais exigiram a entrega do veículo, levando consigo também a bolsa, pertences, documentos e celular pessoal e empresarial da vítima. Posteriormente, na data dos fatos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o veículo Renault Sandero constando placa divergente do padrão oficial do DETRAN, tendo efetuado a abordagem e a vistoria do referido veículo.

Na posse do acusado, nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar o veículo, contudo, constatou-se que estava com sinal identificador (placa) distinto do originalmente pertencente ao veículo, tendo sido verificado que o veículo se tratava de produto do crime de roubo (boletim de ocorrência nº 540468/2019). Outrossim, averiguou-se que o documento CRLV apreendido, apesar de verdadeiro, possuía informações falsas e também constava como produto de crime anterior (furto, conforme consta no mesmo boletim de ocorrência, qual seja, BO nº 540468/2019). Na sequência, os policiais também constataram irregularidades na numeração ostentada pelo motor e chassi do veículo.

Diante da diversidade das imputações, passo a analisá-las separadamente.

a) Incontrovertidas a materialidade e a autoria do delito de receptação do veículo Renault Sandero, consignando-se que o réu, em relação a esse delito, confessou a prática delitiva, inexistindo, portanto, qualquer dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Destaca-se, nesse ponto, que o réu inclusive admitiu o elemento subjetivo, narrando que tinha ciência de que o veículo era produto de crime anterior.

b) em relação ao delito de receptação do CRLV, apesar de ter restado devidamente

comprovado que o acusado possuía documento subtraído do DETRAN da cidade de Mongaguá, diante das circunstâncias do caso concreto, considero que esse crime de receptação deve ser absorvido pelo crime de uso de documento público falso, eis que o referido documento receptado foi meio para a apresentação (uso) do documento adulterado aos policiais militares quando da abordagem.

c) restou incontroverso, outrossim, que o réu apresentou documento com informações falsas aos policiais militares (artigos 299 e 304, Código Penal).

Oportuno consignar, nessa seara, que a conclusão do laudo pericial. é no sentido de que “o espelho do documento CRLV é autêntico”, de modo a configurar a falsidade ideológica no caso concreto, porquanto os dados inseridos no documento cuja expedição mostrou-se idônea são falsos. Nesse sentido:

o veículo de placas FEY8235 foi licenciado (exercício 2018) de forma eletrônica em 28/08/2018, porém, o papel valor de nº 014577143344, pertence às faixas de documentos de nº 01457714301 a 01457715000 que foram furtados da Unidade de Trânsito de Mongaguá/SP, em 23/07/2018 (grifei).

Registra-se, por oportuno, que não há que se falar em “falsificação grosseira”. Isso porque, conforme extrai-se da prova oral colhida, os policiais apenas detectaram a fraude porque detinham conhecimento específico para análise de tais documentos e realizaram consultas aos sistemas policiais.

Por fim, no que diz respeito às imputações constantes da denúncia – artigos 180 (receptação do CRLV), 299 e 304, todos do Código Penal – considero aplicável à espécie as regras de consunção de crimes, com a consequente absorção dos crimes de receptação e falsidade ideológica pelo crime de uso (antefactum impunível). Os crimes de receptação do veículo Renault Sandero e o uso de documento falso foram praticados em concurso material. Conforme se depreende dos autos, o réu foi surpreendido por policiais militares na condução de um veículo automotor, objeto de crime de roubo, tendo apresentado um documento de registro e licenciamento veicular com informações falsas. Nesse contexto, verifico que foram praticadas duas condutas com momentos consumativos bem distintos, justificando a aplicação da regra do concurso material de delitos – art. 69, CP.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Apelação. Receptação e uso de documento falso. Pleito de absolvição.

Impossibilidade. Versão defensiva absolutamente isolada nos autos. Materialidade e autoria comprovadas pelo acervo probatório documental, pericial e oral. Réu surpreendido em via pública na posse de veículo automotor roubado, com a apresentação de CRLV falsificada. Alegação defensiva de que o veículo teria sido adquirido em uma feira de automóveis pelo valor de R\$ 28.000,00, sem a juntada de qualquer documento comprobatório do negócio jurídico. Condenação e cálculo de pena mantidos. Reprimenda fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por penas alternativas. Recurso improvido (TJSP; Apelação Criminal 0008728-65.2015.8.26.0079; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019)

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado como incurso nos artigos 180, caput, e 304, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Crime previsto no artigo 180, caput, Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. A atenuante da confissão espontânea, por outro lado, apesar de reconhecida, é inapta para reduzir a pena em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena, nesta fase, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Pena em definitivo para este crime em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Crime previsto nos artigos 304 c.c. 299 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.

Pena em definitivo para este crime em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Praticados os delitos em concurso material, as penas somadas perfazem 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

O réu é tecnicamente primário, o que autoriza a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena. Ainda, presentes os requisitos do art. 44, CP, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 salários-mínimos, consignando-se aqui que o ora sentenciado atua profissionalmente como advogado, o que torna sua conduta mais reprovável e exige uma prestação pecuniária de valor mais elevado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para CONDENAR o réu JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, estes no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena fixada, e prestação pecuniária no valor de 10 salários-mínimos, em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 304 c.c. Art. 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Ante a presente sentença penal condenatória, respondendo o réu a processo análogo envolvendo liberação de veículos apreendidos, com imputação de associação criminosa e crimes contra a Administração Pública no exercício de sua função, oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB, com cópia da presente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA